

1503247-12.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas." (RJDTACRIM 18/134).

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503247-12.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503247-12.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2038227/2020 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 9947676 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 464/20/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 2038227 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 464/20/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 2038227 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA, 464/20/222 - 22º D.P. SAO MIGUEL PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MARIANO SILVA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

RAFAEL MARIANO SILVA e JOSUEL MARIANO ALVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque,

segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 14h30, na Avenida Felix Nascentes Pinto, nº 207, bairro Jardim Helena, nesta comarca e capital de São Paulo, previamente ajustados e em unidade de desígnios entre si, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça, o veículo Fiat/Uno, placas NXY-9897, pertencente à vítima Zelio Dias Souza.

Consta da denúncia que, segundo apurado, a vítima abria o portão da garagem de seu imóvel quando foi abordada pelos denunciados, quando um deles, mediante emprego de simulacro de arma de fogo, exigiu a entrega das chaves do veículo da vítima, a qual se recusou a entregá-las. No mesmo instante, o roubador avançou em sua direção, contudo, a vítima, percebendo que a arma era falsa, a agarrou.

Relata a exordial que ato contínuo, o outro roubador veio por trás, segurou a vítima e passou a deferir-lhe uma série de golpes. Assim, se apoderaram das chaves do veículo e empreenderam fuga.

Narra a inicial que policiais militares no patrulhamento visualizaram os denunciados na condução do veículo Fiat/Uno, placas NXY-9897, e constataram o alerta de roubo, realizando a abordagem.

Expõe a denúncia que na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, indagados acerca da procedência do veículo, os denunciados confessaram a prática do roubo.

A vítima reconheceu pessoalmente ambos os acusados como sendo, sem sombra de dúvidas, os autores do roubo que sofreu (fl. 20).

Ao serem interrogados formalmente em solo policial, ambos os acusados permaneceram em silêncio (fls. 24 e 25).

Em audiência de custódia presidida aos 11 de fevereiro de 2020, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 83/86).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 21 de fevereiro de 2020 (fls. 121/122). Nesta oportunidade, a prisão preventiva de JOSUEL foi revogada e a decretação da prisão preventiva de RAFAEL foi mantida.

Foi expedido alvará de soltura em favor de JOSUEL (fls. 123/124) e, assim, o acusado foi posto em liberdade (fls. 138/141).

O acusado JOSUEL foi citado por carta precatória na comarca de Mogi das Cruzes (fls. 142/145). Por conseguinte, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo sua absolvição sumária (fl. 146).

O acusado RAFAEL foi citado e intimado por videoconferência (fls. 158/160). Desta feita, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 164).

Aos 26 de março de 2020, o recebimento da denúncia oferecida foi ratificado e, na mesma ocasião, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de RAFAEL foi revogada (fls. 167/168).

Foi expedido alvará de soltura em favor de RAFAEL (fl. 169). O acusado foi posto em liberdade (fls. 173/174).

Ante a não localização dos réus (fls. 218 e 219), o Ministério Público solicitou pesquisa junto ao Núcleo de Investigações para fornecer novos endereços (fl. 223). Posteriormente, o órgão ministerial juntou nos autos a pesquisa de localização efetuada (fls. 224/225).

Visto que os acusados não foram localizados nos endereços fornecidos, o Parquet requereu a prisão preventiva dos réus (fl. 253). Por seu turno, a Defensoria Pública requereu o indeferimento do pedido ministerial e, subsidiariamente, requereu o aguardo das diligências requeridas pela acusação antes de se decidir pela prisão (fls. 286/287).

Em audiência no dia 13 de setembro de 2021 foi decretada a revelia do réu JOSUEL, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. (fls. 300/302).

Aos 14 de setembro de 2021 foi indeferido o pedido do Ministério Público de decretação da prisão preventiva dos acusados (fls. 303/305).

Sobreveio aos autos notícia de que a vítima, Zelio Dias de Souza, veio a óbito em 29 de agosto de 2020 (fls. 331/332 e 342). Diante da notícia de seu falecimento, o Ministério Público desistiu de sua oitiva (fl. 337).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais

militares.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventuais penas no mínimo legal, diante da primariedade e da menoridade relativa do réu Josuel, bem como a outorga do regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação aos acusados e o período em que ambos permaneceram presos cautelarmente; b) a concessão aos acusados do direito de apelarem em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os acusados são seus autores.

Ocorreu, de fato, o crime de roubo, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/09), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Auto de Reconhecimento de Objeto (fl. 19), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 20), Auto de Entrega (fl. 21), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, está amplamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente prova oral colhida.

De início, verifica-se que a vítima Zelio Dias Souza reconheceu os réus, na fase policial, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do roubo que sofreu na data dos fatos, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa Positivo a fl. 20.

Ouvida em juízo, a testemunha Diego Barreto da Silva de Novais, policial militar, prestou depoimento coeso, extraíndo-se de sua oitiva, em síntese, que o veículo passou na frente da viatura e parou no semáforo. Fizeram a abordagem e eles disseram que o carro era emprestado de um amigo. O fato foi noticiado na rede de rádio. O local do roubo não era distante do local da abordagem. A vítima reconheceu os autores na delegacia e o Delegado informou que a vítima tinha reconhecido. Na Delegacia os réus disseram que tinham feito o roubo e eles eram irmãos. A vítima disse que estava chegando em casa ou estava lavando o carro, o veículo estava em frente da casa, foi abordado pelos dois, que estavam de posse de um simulacro, anunciaram o roubo e levaram o carro. Depois na delegacia a vítima comentou que tinham sido os dois. A admissão por parte dos réus na delegacia foi informal. Cerca de cinco a dez minutos do momento de ouvirem o comunicado via rádio e o momento da abordagem dos réus.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Michel Junior Aguiar Silva, policial militar, que narrou, em síntese, que cerca de dois, três minutos "caiu o roubo desse veículo". Acreditando que o veículo iria passar, conseguiram abordar e conduziram ao DP. A informação veio via Copom. O local da abordagem dos réus é próximo do local do roubo. Eles atravessaram o viaduto e foram na direção da equipe. Um falou que era veículo emprestado de um tio. O Copom voltou com a informação das características dos autores. A vítima disse que tinha acabado de chegar, se não se engana e foi abordada. Eles agrediram a vítima com um simulacro. Na Delegacia a vítima reconheceu os autores. Na Delegacia eles admitiram o roubo para a equipe.

Diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a condenação dos Réus é medida que se impõe.

No mais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima na fase policial, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os réus. Extraí-se do Termo de Declarações a fl. 16: "(...) encontrava-se abrindo o portão da garagem de sua residência na Rua Félix Nascente Pinto, 207, Bairro Jardim

Helena, instante em que foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, sendo que um deles apresentou-lhe uma arma, e, mediante grave ameaça exigiram a chave de seu veículo Fiat/Uno, placas NXY-9897-SP/SP, tendo se negado a dar a chave, momento em que um dos autores veio para cima de sua pessoa e após perceber que a arma não era autêntica, resolveu segurar a "arma" e nesse instante o segundo autor veio por detrás e segurou-lhe, desferindo pancadas e porradas. Durante o entrevero a vítima foi arremessada ao chão, tendo lesionado os braços direito e esquerdo, bem como sofrido diversas escoriações pelo corpo. Em seguida, os autores após se apoderarem da chave do automóvel empreenderam fuga do local na condução do referido veículo, tendo a vítima permanecido caída no chão gritando por socorro. Passados alguns instantes, uma viatura da Polícia Militar procurou-lhe em sua residência informando que seu veículo havia sido localizado em poder de dois indivíduos desconhecidos, tendo sido socorrida ao hospital da região e depois trazida a esta delegacia. Descreve o indivíduo que estava portando o simulacro como sendo "o mais velho, de cor parda clara, cabelos pretos, aparentando 25 anos; e, o segundo indivíduo, como sendo "o mais novo, de cor parda escura, cabelos pretos, aparentando 22 anos". Descreve o simulacro como sendo de cor preta e aparenta ser semelhante a uma pistola. Nesta delegacia, em sala apropriada, reconheceu sem sombra de dúvidas, os dois indivíduos detidos, como sendo os autores do roubo sofrido a poucos instantes, bem como reconheceu em auto próprio o aludido simulacro que ficou caído no local do roubo apreendido pelos policiais militares. (...)".

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel.

Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel.

Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

"Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento:

11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7)

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, notadamente pelas declarações da vítima.

No mais, consoante elucidativo julgado: TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato

executivo, podendo haver repartição de tarefas." (RJDTACRIM 18/134).
Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico na primeira fase que o réu JOSUEL é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme fl. 67. O réu RAFAEL, por sua vez, ostenta mau antecedente, consoante se extrai da certidão as fls. 63/64 e folha de antecedentes as fls. 71/78 (condenação anterior já atingida pelo período depurador da reincidência). Assim, considerando o artigo 59 do Código Penal, fixo para o réu JOSUEL a pena base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e, para o réu RAFAEL, aumento a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente JOSUEL menor de 21 anos na data do fato, tendo, à época, 19 anos de idade (fl. 17). Deixo de reduzir a pena por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa para o réu JOSUEL, e 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa para o réu RAFAEL.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a primariedade, menoridade relativa de JOSUEL e a pena aplicada aos réus, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de pena superior a quatro anos e crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados RAFAEL MARIANO SILVA e JOSUEL MARIANO ALVES, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo, por isso, (a) a JOSUEL, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; e (b) a RAFAEL, a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03 condeno cada um dos réus a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando que os réus tiveram a prisão preventiva revogada e estão em liberdade, faculto eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e

comunicações, lance-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitivas (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intmem-se os réus, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA